

臺灣高等法院刑事判決

114年度審上訴字第1713號

上 訴 人

即 被 告 余美娟

上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院114年度審訴字第2599號，中華民國114年10月29日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第23147號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、按上訴期間為20日，自送達判決後起算；提起上訴，應以上訴書狀提出於原審法院為之；第二審法院認為上訴不合法律上之程式或法律上不應准許或其上訴權已經喪失者，應以判決駁回之，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第349條前段、第350條第1項及第367條前段、第372條分別定有明文。又在監所之被告提起上訴者，不論係向監所長官提出上訴書狀，抑或逕向原審法院提出上訴書狀，均無不可。其向監所長官提出上訴書狀，依刑事訴訟法第351條第1項規定必在上訴期間內提出者，始視為上訴期間內之上訴，與監所長官何時將上訴書狀送交法院收文無關，且條文既規定視為上訴期間內之上訴，故該監所雖不在法院所在地，亦無庸扣除其在途期間。

二、查上訴人即被告余美娟因詐欺等案件，經原審法院於民國114年10月29日以114年度審訴字第2599號判處罪刑，該判決正本於114年11月5日囑託法務部矯正署○○○○監獄之長官送達被告，並由被告親自簽名按捺指印收受（被告所提「刑事

01 抗告狀」記載其係於114年11月「3日」收受，容有誤會），
02 有原審法院送達證書在卷可稽（見原審卷第85頁），是其上
03 訴期間應自翌（6）日起算20日，且依前揭說明，可知被告
04 當時係因另案在監執行，故其向監所長官提出上訴書狀無庸
05 加計在途期間。從而，本件上訴期間末日應為114年11月25
06 日（星期二，非例假日或其他休息日）。然被告遲至114年1
07 1月26日始向○○○○監獄之監所長官提出上開書狀，此有
08 該書狀上所蓋法務部矯正署○○○○監獄「接受書狀日期」
09 章戳可憑（見本院卷第23頁），顯已逾期。是其上訴不合法
10 律上之程式，且無從補正，爰依前引規定，不經言詞辯論，
11 駁回其上訴。

12 據上論斷，依刑事訴訟法第367條前段、第372條，判決如主文。

13 中 華 民 國 115 年 2 月 12 日

14 刑事第二十七庭審判長法 官 楊明佳

15 法 官 張明道

16 法 官 葉作航

17 以上正本證明與原本無異。

18 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
19 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
20 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

21 書記官 蔡於衡

22 中 華 民 國 115 年 2 月 12 日